

2026 北京高考政治 · 选择性必修二

《法律与生活》

考前必背手册



飞哥正志讲堂

必背知识

贯穿层

○ 民法基本原则 = 判案理由

六大基本原则

- ▶ 平等原则：民事主体在民事活动中法律地位一律平等。
- ▶ 自愿原则：民事主体按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系（意思自治）。
- ▶ 公平原则：合理确定各方的权利和义务，利益均衡。
- ▶ 诚信原则：秉持诚实、恪守承诺，是“帝王条款”，市场经济本质上是法治经济、信用经济。
- ▶ 守法和公序良俗原则：不得违反法律、不得违背公共秩序和善良风俗。
- ▶ 绿色原则：有利于节约资源、保护生态环境。

诚信原则

- ▶ 诚信原则要求当事人按约定全面履行义务，规范民事主体行为，尊重和维护其合法权利。
- ▶ 诚信原则凸显社会主义核心价值观对市场经济的引导和规范；司法机关可据此定分止争、维护公平正义和健康市场秩序。
- ▶ 诚信要求经营者依法诚信经营、保护消费者合法权益，平衡经营者与消费者关系，让守法诚信者扩大市场，增进社会整体福祉。

公序良俗 / 守法原则

- ▶ 违背公序良俗的民事法律行为无效；保护未成年人、老年人、维护家庭美德常落到此原则。
- ▶ 经营行为应守法、不损害他人合法权益与社会公共利益。

权利行使的边界

- ▶ 民事主体行使民事权利，不得超过正当界限，不得滥用权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益（民法典第132条）。

环①层

一 民事主体与行为能力

- ▶ 民事法律关系的主体包括：自然人、法人、非法人组织。
- ▶ 人工智能（AI模型/数字人/智能体）不具有民事主体资格，不能独立享有权利、承担义务。
- ▶ AI不能独立作出意思表示，其自动生成的“赔偿承诺”不产生法律效力。
- ▶ 民事法律关系由主体、内容、客体三要素构成。
- ▶ 内容 = 民事主体享有的权利和承担的义务；客体 = 权利义务所指向的对象（物、行为、智力成果、人身利益等）。
- ▶ 辨析责任归属可从三要素任一维度切入：主体（如AI不具主体资格）、内容（义务是否履行、有无过错）、客体（权益是否受实际损害）。

自然人民事行为能力

- ▶ 完全民事行为能力人：18周岁以上的成年人（16-18周岁以自己劳动收入为主要生活来源的，视为完全）。
- ▶ 限制民事行为能力人：8周岁以上的未成年人，只能独立实施纯获利益或与其年龄、智力相适应的行为（成年精神障碍者另按精神健康状况判断）。
- ▶ 无民事行为能力人：不满8周岁的未成年人，由法定代理人代理实施。

监护与未成年人保护

- ▶ 父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务；监护人应履行监护职责、保护被监护人权益。
- ▶ 父母、学校等应对未成年人进行必要的约束、引导、批评教育和保护。

AI侵权“不担责”四步（房山/西城AI案通用）

- 主体：AI 无民事主体资格，赔偿承诺无效；
- 过错：公司已尽"AI 生成内容仅供参考"的提示义务，主观无过错；
- 损害与因果：权益未受实际损害，损害与 AI 内容无因果关系；
- 结论：不符合侵权构成要件，侵权不成立，故驳回诉讼请求。
- 权责认定坚持权利与义务相统一：既要求服务提供者尽提示、注意义务，也要求用户对 AI 生成内容负审慎、合理使用义务，不得轻信。

二 民事法律行为的效力

有效要件

- 行为人具有相应的民事行为能力；
- 意思表示真实；
- 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。
- 有效：同时满足上面三个要件。
- 无效：违法、违背公序良俗、虚假意思表示等，自始无效。
- 可撤销：基于重大误解、受欺诈、受胁迫，或一方利用对方危困、缺乏判断能力等致成立时显失公平而实施的，受损方有权请求撤销。
- 效力待定：限制民事行为能力人实施的、与其年龄智力不相适应的行为，须经法定代理人同意或追认才有效；
- ——若法定代理人拒绝追认，该行为即对行为人"不发生效力"（民法典第 145 条）。"不发生效力"是效力待定未获追认的结果，不是与前三者并列的第四种。

限制行为能力人大额打赏（西城打赏案通用模板）

- 行为人是限制民事行为能力人，大额打赏与其年龄、智力、精神健康状况不相适应；
- 法定代理人事先不知情、事后不追认，依民法典第 145 条该行为对其不发生效力；
- 平台审核不完善、未尽合理审查义务，有过错；监护人疏于监管、行为人欺骗规避，本方也有过错；
- 行为不发生效力后应返还财产，各方都有过错的各自承担相应责任——故判平台返还部分（非全额），体现按过错分担与公平原则。

三 各类民事权利速查

人身权（人格权 + 身份权）

- 人格权：生命权·身体权·健康权；姓名权（名称权）；肖像权（可识别形象被制作/使用/公开，含 AI 合成）；名誉权（社会评价被贬损）；荣誉权；隐私权（私人安宁 + 私密空间·活动·信息）；个人信息（合法·正当·必要）。
- 身份权：婚姻、亲属、监护、继承。

财产权

- 物权：所有权、用益物权、担保物权（抵押/质押）；含相邻关系、共有。
- 债权：最常考合同之债与侵权之债。
- 知识产权：著作权、商标权、专利权、商业秘密。

环②层

四 合同：成立·生效·履行·违约

成立与生效

- 一方提出明确具体的要约、对方作出同意的承诺，双方意思表示一致，合同即成立。
- 合同内容不违反法律、行政法规强制性规定，不违背公序良俗，依法有效，对双方具有约束力。
- 合同缺重要条款时，当事人应秉持诚信原则平等协商、补充或解释，补全意思表示（"避免类似问题"题专用）。

履行与违约

- 当事人应按约定全面履行义务，遵循诚信原则；不履行或履行不符合约定即构成违约。

- ▷ 守约方可要求违约方继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。
- ▷ 当事人可依约定解除合同（如年卡违规即解除）——这是“约定解除”，不是民法典上的“撤销权”。

格式条款（无效判断模板）

- ▷ 格式条款=一方为重复使用预先拟定、订立时未与对方协商的条款；提供方应遵循公平原则确定权利义务并尽提示说明义务。
- ▷ 排除或限制对方主要权利、不合理加重对方责任的格式条款无效（如限制承租人期满后自由订约的权利→无效）。

不可抗力（石景山“一米法庭”题）

- ▷ 不可抗力=不能预见、不能避免且不能克服的客观情况；“天灾”不等于不可抗力。
- ▷ 暴雨前气象部门已预警，物业理应预见并采取巡检、加固、防水措施，不能当然免责；
- ▷ 物业未全面履行物业服务合同义务，构成违约，应担赔偿损失等违约责任。

五 侵权责任：构成·归责·特殊侵权全谱系

构成要件与归责原则

- ▷ 一般侵权责任构成：加害行为、损害事实、因果关系、主观过错，缺一不可。
- ▷ 过错责任：有过错才担责；过错推定：法律规定情形下推定行为人有过错，由其举证自己无过错（举证责任倒置）。
- ▷ 无过错责任：不论有无过错均应担责；但免责/减责事由由法律分别规定——一般饲养动物致害（1245条，被侵权人故意或重大过失可减免）、产品责任等仍有免责空间，唯禁止饲养的烈性犬等危险动物致害（1247条）无任何免责、减责事由。

产品责任（无人机案/侵权解释）

- ▷ 产品存在缺陷造成损害，被侵权人可向生产者，也可向销售者请求赔偿（对外请求对象二选一）；
- ▷ 销售者赔偿后可向有责任的生产者或供货者追偿；缺陷产品本身损害及其他财产损害均属赔偿范围；
- ▷ 生产者产品责任是无过错责任。

安全保障义务 / 自甘风险（餐厅·广场舞案）

- ▷ 经营场所、公共场所的经营者、管理者、群众性活动组织者未尽安全保障义务致人损害的，应担侵权责任（第1198条）；
- ▷ 安全保障义务以“合理限度”为界：受害人因自身原因（低头看手机摔倒、自身疾病突发）受损、组织者已尽合理义务且无故意或重大过失的，不承担；
- ▷ 自甘风险：自愿参加有一定风险的文体活动，因其他参加者行为受损的，不得请求其担责，除非对方有故意或重大过失（第1176条）。

好意同乘 / 动物致害 / 建筑物坠落 / 环境侵权

- ▷ 好意同乘：非营运机动车无偿搭乘致乘客损害、属机动车一方责任的，应减轻赔偿责任（无故意或重大过失），乘客自身过错可过失相抵（第1217条）。
- ▷ 一般饲养动物致害：饲养人/管理人担无过错责任；但能证明损害因被侵权人故意或重大过失的，可不承担或减轻责任（第1245条）。
- ▷ 禁止饲养的烈性犬等危险动物致害：饲养人/管理人担无过错责任，且无任何免责、减责事由（第1247条）。
- ▷ 建筑物/构筑物搁置物、悬挂物脱落坠落致害：适用过错推定，由所有人/管理人/使用人证明自己无过错（第1253条）——注意区别于第1254条高空抛物的“可能加害人补偿”。
- ▷ 环境侵权：因污染环境、破坏生态造成损害的，侵权人担侵权责任（无过错），并体现民法典绿色原则。
- ▷ 引导参与者增强风险意识、对自己的行为负责（风险自负），合理界定活动组织者的责任范围，体现公平原则。

六 物权·相邻·共有·绿色原则

- ▷ 物权法/民法典坚持物权平等保护原则，依法保护各种所有制经济组织和公民的财产权，确定财产归属。

- ▶ 保护财产权就是保护劳动、保护发明创造、保护和发展生产力；增强财产安全感，稳定投资交易预期，促进财产流通使用。
- ▶ 完善产权制度，激活市场经济内生动力，夯实社会主义市场经济基石。

相邻关系

- ▶ 相邻权利人应按"有利生产、方便生活、团结互助、公平合理"原则正确处理相邻关系。
- ▶ 不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应尽量避免对相邻权利人造成损害（第 296 条）。
- ▶ 建造建筑物不得违反工程建设标准，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照（第 293 条）。
- ▶ 因建造、修缮建筑物等必须利用相邻土地、建筑物的，相邻权利人应提供必要的便利（第 292 条）。

共有与业主权利

- ▶ 业主对专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利（第 271 条）；楼道、公共通道、绿地属共有部分。
- ▶ 利用共有部分经营或改变共有部分用途，通常需业主共同决定；不得损害其他业主对共有部分的合法权益。

绿色原则在物权编（西城绿色发展题）

- ▶ 物权编贯彻绿色原则，为绿色发展提供法律依据：业主行为应符合节约资源、保护生态环境要求；
- ▶ 不动产权利人不得违法弃置固体废物、排放污染物、噪声、辐射等（第 294 条）；用益物权人行权应遵守保护和合理开发利用资源的规定（第 326 条）；
- ▶ 通过划定权利界限、强化义务、明确责任与救济，平衡个人利益与生态公共利益，推动可持续发展。

隐私+相邻综合（可视门铃案）

- ▶ 在相邻处安装智能摄像头，若功能、拍摄范围超出必要限度、可记录他人出行规律等，构成对隐私权的侵害，应担侵权责任；
- ▶ 解决建议要"组合拳"：拆除摄像头+清除已拍摄信息（或经协商共享），单写其一不完整。

生态环境法典与法的时间效力

- ▶ 《中华人民共和国生态环境法典》自 2026 年 8 月 15 日起施行，确立"系统治理、生态优先、绿色发展"核心原则与"损害担责"立法理念。
- ▶ 法的时间效力：案件发生在新法施行前的，新法一般不作裁判依据（不溯及既往），但其立法理念可作"价值引用"。

七 人格权与个人信息

- ▶ 自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等人格权。
- ▶ 名誉权：捏造事实、侮辱诽谤、发布不实信息致他人社会评价降低，侵害名誉权（自然人、法人均可）。
- ▶ 肖像权：未经同意以营利为目的或以丑化、污损、伪造等方式使用他人肖像（含 AI 合成形象），侵害肖像权。
- ▶ 隐私权：以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、活动、信息。

个人信息保护

- ▶ 处理个人信息应遵循合法、正当、必要原则，不得过度处理，征得同意并履行告知、安全保护义务。
- ▶ 任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供或公开他人个人信息。

AI 仿冒/侵权类（延庆李某案模板）

- ▶ 未经授权用 AI 合成他人形象、声音用于直播营销→侵犯肖像权；虚假宣传影响社会评价→侵犯名誉权；
- ▶ 把普通商品包装成有疗效"神药"并伪造评价→侵犯消费者知情权、构成虚假宣传/不正当竞争；
- ▶ 可提诉讼请求：停止侵害、消除影响/赔礼道歉、赔偿损失、承担诉讼费用（注意"事实与理由"要与每项请求对应）。

未成年人特殊保护 / 网络治理（校园欺凌·智能体案）

- "惩"的依据：自然人享有生命权、身体权、健康权等；强化对欺凌违法行为的处罚，为保护学生权益提供更有利支持。
- "教"的依据：父母、学校等应对未成年人必要约束、引导、教育和保护；倡导"惩教闭环"，执法机关、家庭、学校协同治理。
- 智能体侵权可侵犯财产权、隐私权、个人信息利益；维权可经协商、调解、仲裁、诉讼，请求停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔礼道歉、损害赔偿。

八 知识产权

- 民事主体依法享有知识产权，包括著作权、商标权、专利权、商业秘密等。
- 知识产权是财产权的重要组成部分，是企业重要的无形资产；其中的财产权可依法质押融资（民法典第440条），也可作价出资（公司法第48条）。
- 专利法规定对职务发明的发明人、设计人给予奖励和合理报酬。

著作权（含 AI 生成内容）

- AI 本身不能成为作品作者，也不因自动生成内容而享有著作权；
- 自然人运用 AI 软件制作的成果，若具备智力成果与独创性要件，受著作权法保护，享有署名权、复制权、信息网络传播权等；
- 未经许可使用他人作品、抹去署名水印、替换标识→侵害著作权，应担侵权责任。

商业秘密 / 技术秘密

- 以不正当手段（如挖人、利用原单位技术信息）获取、披露、使用他人技术秘密，属侵害商业秘密的不正当竞争行为；
- 对故意、情节严重的侵权适用惩罚性赔偿（如2倍），提高侵权成本、强化保护、激发创新活力；
- 劳动者负有保守商业秘密义务，应坚持权利与义务相统一、严守职业道德。

司法保护新质生产力（调·惩·辩）

- 调：诉讼调解高效化解纠纷，降低成本、激发创新积极性；
- 惩：对故意侵权适用惩罚性赔偿，遏制再犯、保护创新主体核心利益；
- 辩/规制：依公平、诚信原则谴责"恶意诉讼/不诚信诉讼"，避免"假维权"拖垮"真创新"，明确权利行使界限。

司法治理工具：司法建议

- 人民法院可通过"司法建议"明确新技术（如 AI）应用的法律边界、规范当前行为、防止技术滥用，同时为未来创新预留合法空间，体现法律在创新与秩序之间的平衡。

九 公平竞争与反不正当竞争

不正当竞争（定义+常见类型）

- 不正当竞争=经营者在生产经营活动中违反反不正当竞争法、扰乱市场竞争秩序、损害其他经营者或消费者合法权益的行为。
- 混淆：擅自使用与他人有一定影响的名称、商标、包装装潢、字号相近的标识，造成公众混淆误认。
- 虚假宣传：作虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。
- 商业诋毁：编造、传播虚假或误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
- 侵犯商业秘密：以不正当手段获取、披露、使用他人商业秘密（见知识产权轴）。

在先权利与字号/名称保护

- 对有一定影响的商品名称、唤醒词、字号在先使用并有知名度的，受反不正当竞争法保护；
- 擅自将相似字号登记为企业名称、攀附他人商誉、造成混淆→不正当竞争，应纠正、担责。

网络新型不正当竞争

- 利用技术手段屏蔽、妨碍、破坏他人合法网络产品/服务正常运行（如屏蔽青少年模式弹窗、提供抢票软件破坏购票规则、流量劫持）→不正当竞争；
- 损害其他经营者商业利益、商誉，剥夺用户知情权选择权，损害消费者及社会公共利益，应担停止侵害、消除影响、赔偿损失。

- ▶ 违背诚信原则和商业道德、社会主义核心价值观；
- ▶ 依法打击维护公平竞争市场秩序、营造良好营商环境，促进行业健康发展和社会整体福祉。

数据权益与未成年人保护（新型不正当竞争补充）

- ▶ **数据权益**：未经许可抓取、商业化使用他人享有合法权益的数据，损害数据权益和消费者利益、破坏竞争秩序、违背商业道德与诚信原则的，构成不正当竞争。
- ▶ 经营者以技术手段规避未成年人保护法定义务（如破坏“青少年模式”）的，除构成不正当竞争外，还违反《未成年人保护法》，可作并列法律依据。

十 劳动关系

- ▶ **人格从属性**：平台的劳动纪律、奖惩办法适用于劳动者，劳动者须按指令完成任务、签到受管理。
- ▶ **经济从属性**：平台掌握订单数据等生产资料、制定结算标准、支付报酬，劳动者不能自主商定价格。
- ▶ **组织从属性**：劳动者被纳入平台组织体系、以平台名义对外提供服务，是其业务组成部分。
- ▶ 三性具备→存在事实劳动关系，可主张解除劳动合同经济补偿。
- ▶ 劳动者应完成劳动任务、遵守劳动纪律和职业道德（敬业），坚持权利义务相统一。
- ▶ 劳动者严重违反规章制度、不胜任又拒不改正等，用人单位可依《劳动合同法》第39条解除且无需赔偿，保护用人单位用工自主权。
- ▶ 以欺诈手段（如隐瞒多段工作经历、违背诚信、侵犯知情权）订立的劳动合同无效或部分无效；试用期解除合法。

竞业限制（其“立”与“限”）

- ▶ 规范竞业限制有利于保护商业秘密、知识产权、推动创新；
- ▶ 对其加以限制（仅限负保密义务的人员、须给经济补偿）是为保护劳动者基本劳动权利、促进人才合理流动；
- ▶ **案例对比**：高管违反竞业限制→担违约责任；普通厨师/员工非保密义务人员→竞业协议无效。

就业平等与集体协商

- ▶ 劳动者享有平等就业和选择职业的权利，不因民族、种族、性别、宗教信仰等受歧视；“仅招男性”属就业歧视，违反公平平等原则。
- ▶ **集体协商/集体合同**：工会搭台、平等自愿公平订立，更好保护劳动报酬权利，构建和谐劳动关系，实现社会公平与经济效益平衡。

竞业限制“是否被违反”的认定

- ▶ 认定是否违反竞业限制，应结合社保缴纳、业务竞争、实际参与可能等实质判断，不能仅凭配偶投资或夫妻财产关系当然推定。

十一 消费者权益

- ▶ 消费者享有安全权、知情权、公平交易权、自主选择权、求偿权等；
- ▶ 经营者应依法诚信经营、保护消费者合法权益，提供真实全面信息，不得虚假或引人误解宣传。

三类高额赔偿

- ▶ **食品安全（法定惩罚性赔偿）**：生产经营不符合食品安全标准食品，消费者可主张价款十倍或损失三倍赔偿；增加赔偿不足1000元的为1000元（《食品安全法》第148条；生产者不论是否明知都担责，销售经营者以“明知”为前提）。
- ▶ **一般消费欺诈（法定惩罚性赔偿）**：经营者提供商品/服务有欺诈行为，按价款或费用三倍赔偿；不足500元的为500元（《消保法》第55条）。
- ▶ **约定“假一赔十”（约定违约责任）**：经营者公开承诺构成合同内容，虽高于法定标准，属意思自治，应依约履行（如直播紫檀手串案赔十倍）。

知假买假与理性维权（饼干案）

- ▶ 首单未超出合理生活消费需要的，支持惩罚性赔偿，打击违法、维护消费者权益；
- ▶ 确认不合格后又大量加购、超出正常生活消费所需的部分，不支持惩罚性赔偿，引导诚信、理性、依法维权。

欺诈与可撤销合同（机票搭售案）

- 擅自搭售、使消费者无法清楚知悉费用且无法拒绝→构成欺诈，侵害知情权、公平交易权、自主选择权；
- 欺诈使消费者违背真实意思订立合同的，该合同可撤销（不是无效）；适用消保法三倍赔偿。

十二 婚姻家庭与继承

父母子女与赡养义务

- 成年子女对父母有赡养义务；赡养包括经济上供养、生活上照料、精神上慰藉、照顾父母特殊需要，使父母安度晚年。
- 成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利（民法典第 1067 条）。
- 即便老人经济无困难，子女仍应履行“精神慰藉/敬老”义务；法院发《督促履行义务告知书》引导“常回家看看”，是保护老人权益、弘扬传统美德、法治与德治相结合。

继承与遗赠扶养协议

- 遗赠扶养协议：扶养人承担生养死葬义务、受遗赠人财产，协议有效且优先于遗嘱继承、法定继承。
- 扶养人已按约履行扶养义务的，被扶养人财产依协议归扶养人所有；体现权利义务相统一。
- 对被继承人扶养较多的非继承人，可以分给适当遗产（第 1131 条）；利害关系人可申请法院指定遗产管理人（第 1146 条）——两条是并列请求权基础，不是因果。
- 评析观点先表态“片面/全面”；
- 结合时代背景：1950 年婚姻法“由男方清偿”在当时夫妻共同财产制未确立、男方经济地位强的背景下具有合理性；
- 随时代发展具备“共同偿还/协议清偿”条件；良法应符合国情和实际、符合社会发展需求——两部法在各自时代都符合良法要求。

不尽扶养义务者少分遗产

- 有扶养能力和有扶养条件的继承人不尽扶养义务的，分配遗产时应当不分或者少分（民法典第 1130 条）；倡导“不尽孝者少分或不分”。

环③④层

十三 审判·定责通用：事实准绳·时效·法律适用

判案通用准则

- 人民法院审理案件，以事实为根据、以法律为准绳，公正司法。
- 不告不理：诉讼请求要写清、能与事实证据对应。

概念与效果

- 诉讼时效：权利人在法定期间内不行使权利，义务人享有抗辩权（拒绝履行的权利），从而导致权利人无法胜诉的法律制度。
- 一般诉讼时效期间为三年（可作背景）。

两条铁律

- 时效抗辩须由义务人主动提出，人民法院不得主动适用诉讼时效规定；义务人未提出抗辩的，法院不能主动以超过时效为由不予保护（案件 1 中李某主动提出，法院才据此不支持债权请求）。
- 赡养费等特定请求不适用诉讼时效（民法典第 196 条）——有利于保护老年人合法权益，维护家庭美德和公序良俗。

制度价值（“为什么规定时效”）

- 督促权利人及时行使权利，稳定已经形成的社会关系和交易秩序；
- 便于法院查清事实、避免因年代久远证据灭失；
- 对其设例外（如赡养费），是为兼顾弱势群体保护与社会公德。

法的时间效力

- 新法一般不溯及既往；案发于新法施行前的，不以新法作裁判依据，但其立法理念可作价值引用。

十四 纠纷解决与诉讼程序

四种解决方式

- **和解**：当事人自行协商解决；**调解**：第三方主持下达成调解协议（人民调解、行政调解、司法调解等）。
- **仲裁**：须有有效仲裁协议，一裁终局；**诉讼**：人民法院依法审判，是最权威的最后救济途径。
- 标的额较小、争议不大、当事人重关系的，本着“以和为贵”优先调解，实质化解纠纷、节约司法资源。

调解协议的效力（司法确认）

- 经人民法院司法确认有效的调解协议具有强制执行效力；一方不履行的，另一方可申请人民法院强制执行。
- 诉讼调解既解“法结”又解“心结”，体现以和为贵、法德结合、提高效率。

维权“四准备”（无人机维权题模板）

- **选途径**：调解/仲裁/诉讼；调解不成可诉讼，仲裁须有协议，诉讼注意三年时效、备好起诉状与身份信息；
- **收集证据**：交易证据（邮件、订单、转账）+ 损害与因果证据（故障、伤情、医疗费、损失）；
- **明确依据**：查法律法规、咨询专业人士或申请法律援助；
- **诉求合理**：可主张违约或侵权责任，请求要写清、与事实证据对应（不告不理）。

诚信维权（“仅退款”调解题）

- 消费者维权应遵循诚信原则，不得损害他人利益和社会经济秩序；
- 已获退款的，买卖合同相应解除，负有返还货物义务；无法返还应折价或承担相应价款责任；
- 主张质量问题却已丢弃商品、缺乏证据的，依法不予支持（证据意识）。

当事人与诉讼参与人

- 民事诉讼中，当事人委托的是“诉讼代理人”；“辩护人”主要用于刑事诉讼，不可混用。
- 坚持“不告不理”，诉讼请求要写清、能对应事实与证据。

回避制度

- 审判人员、书记员等与本案当事人、诉讼代理人有近亲属关系、利害关系或其他可能影响公正审理关系的，应当回避；
- 书记员参照适用审判人员回避规定；申请回避须说明“可能影响案件公正审理”的具体关系（师生、朋友、利害关系等任选其一）。

举证责任分配

- 民事诉讼一般实行“谁主张，谁举证”；负举证责任一方不能提供充分证据的，承担其主张不成立的后果。
- 建筑物搁置物、悬挂物脱落坠落致害适用过错推定→关于过错的举证责任倒置（民法典第1253条）：原告证明损害与坠落的因果关系，被告（使用人）证明自己无过错。
- 行政诉讼核心是行政行为是否合法，由行政机关举证（行政相对人举证能力无法与行政机关抗衡）。

庭审流程与商标在先权利（模拟法庭填空题）

- 开庭准备阶段须询问当事人是否申请“回避”；法庭调查中由举证方“出示证据用以证明待证事实”；
- 申请商标注册不得损害他人现有在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已使用并有一定影响的商标（商标法第32条）；
- “恶意抢注/抢先注册”违背诚信（或公平、守法和公序良俗）原则，不利于市场秩序、营商环境、传统老字号保护。

回避·举证·文书·对策（细则补充）

- **回避情形还包括**：审判人员/书记员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或违反规定会见当事人、诉讼代理人的，当事人有权申请其回避。
- **举证责任倒置的法理**：当事人因欠缺专业知识或远离证据难以举证时，出于公平合理考虑实行倒置（如过错推定）。

- ▶ **民事起诉状骨架**：原告/被告身份信息 → 诉讼请求（逐项写清）→ 事实与理由（梳理关键事实 + 对应法律依据与违约/侵权分析）→ 证据及来源 → 此致××人民法院；选定代理一方后全文立场一致。
- ▶ **经营方/企业合规与风险防范对策**：对(AI)生成内容尽审核义务、依法经营；完善保密措施并与平台签保密合同防商业秘密泄露；使用他人作品/设计前尽审查与授权义务防侵权。

十五 公益诉讼·涉外法治

- ▶ 法律规定的机关和有关组织可为维护社会公共利益提起公益诉讼；不能套用普通私益诉讼“自身民事权益受侵害”的表述。
- ▶ **环境民事公益诉讼**：社会组织起诉、法院主持调解并审查和解/调解协议是否足以保护公共利益，不足的不予确认；出具民事调解书赋予强制执行效力，并全程督导履行。
- ▶ **检察行政公益诉讼**：检察机关制发检察建议、督促行政机关依法履职，纠正违法、维护公共利益和特定群体（如未成年人）权益。

涉外法治建设

- ▶ 完善涉外法律法规体系（如外商投资法及其实施条例），平等保护内外资企业合法权益；
- ▶ 创新涉外司法实践、公正司法（如“活扣押”），平等保护中外当事人，提升司法公信力；
- ▶ 打造“调解+仲裁+诉讼”相衔接的国际商事一站式多元解纷平台，引入多元主体参与，以法治思维践行负责任大国担当。

典型案例与国家治理现代化（AI 典型案例题）

- ▶ **最高法发布典型案例**：完善（数字）治理规则、健全法律实施机制，统一裁判标准，发挥示范指引与警示教育作用；
- ▶ 平衡产业创新与权益保护，明确责任边界，为企业提供稳定可预期的法治环境（“法治是最好的营商环境”）；
- ▶ 引导公众依法行权履义、增强法治观念，通过法治方式治理新兴领域，推进国家治理体系和治理能力现代化。

跨册补充

十六 跨册补充：必修3《政治与法治》与经济（写“意义”时用）

必修3 全面依法治国

- ▶ 科学立法、严格执法、公正司法、全民守法（四环节，按设问取用）。
- ▶ 建设法治国家、法治政府、法治社会；坚定法治信仰、依法行动。
- ▶ 通过法治方式治理新兴领域，推进国家治理体系和治理能力现代化。

经济与法律的结合

- ▶ 保障劳动者报酬与权益→激发劳动者积极性、提高生产效率；
- ▶ 集体协商、规范用工→构建和谐劳动关系，实现社会公平与经济效率的平衡。

意义·价值常用表述

① 对当事人（个人/企业）

- ▶ 依法维护了当事人（原告/被告/劳动者/消费者/老年人/未成年人）的合法权益。
- ▶ 体现权利与义务相统一，合理确定并平衡了双方的权利义务，实现个案公平正义。
- ▶ 增强人民群众的财产安全感、获得感，稳定市场主体的投资与交易预期。

② 对市场与社会

- ▶ 规范市场主体行为，引导依法、诚信经营，维护公平竞争的市场秩序、营造良好营商环境（“法治是最好的营商环境”）。
- ▶ 化解社会矛盾、定分止争，促进社会和谐稳定，提升社会治理水平。
- ▶ 保护创新（“保护知识产权就是保护创新”）、激发创新创业活力，为新质生产力/数字经济发展提供法治保障。

‣ 弘扬社会主义核心价值观与中华传统美德（诚信、友善、敬老爱幼、和为贵）。

③ 对法治国家

- 人民法院以事实为根据、以法律为准绳，公正司法，增强司法公信力、彰显法律权威。
- 典型案例发挥示范指引与警示教育作用，为同类案件提供裁判标准，统一法律适用。
- 引导全社会尊法学法守法用法，增强全民法治观念，推进法治社会、法治中国建设。
- 通过法治方式治理（尤其 AI 等新兴领域），提升国家治理体系和治理能力现代化水平。

④ 对立法与行政监管（立法/法规意义题）

- 为市场主体设立清晰、规范的行为指引，引导依法依规从事民事活动。
- 明确政府法定职责，推动依法行政、严格执法（示范文本、信用评价、分级分类监管）。
- 弘扬诚信等社会主义核心价值观，推动良法善治。